

1515763-93.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186530/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 26052491 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2186530 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO GOMES DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515763-93.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515763-93.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186530/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 26052491 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2186530 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO GOMES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Vistos.

RODRIGO GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII (arma branca), e no art. 157, § 2º, inciso V (restringindo a liberdade), em continuidade delitiva, todos do Código Penal, porque, no dia 11 de julho de 2022, por volta de 8h00, na Rua Marechal Tito, no ponto de ônibus, altura do número 5699, bairro Itaim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo/Capital, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, um aparelho celular marca Samsung, avaliado em R\$600,00, de propriedade de Elson Humberto Souza da Silva, bem como, logo após o crime acima narrado, ainda na residência situada na Rua Canal de Toque Toque, n. 07, no mesmo bairro, nesta cidade e comarca de São Paulo/Capital, subtraiu, para si, mediante

grave ameaça e violência, também mantendo restrita a liberdade da vítima, um aparelho celular marca Samsung, avaliado em R\$400,00, de propriedade de Sônia Aparecida de Assis.

Consta na exordial acusatória que a vítima Elson aguardava a passagem de um ônibus, em respectivo ponto, quando foi surpreendida pelo acusado, que anunciou assalto, apontando-lhe a faca, e exigindo que entregasse seu aparelho celular. De pronto, diante da grave ameaça, a vítima entregou o bem e o réu passou a fugir, sendo perseguido pela vítima. Aduz, ainda, que, em rua próxima, o acusado pulou o muro de uma casa, bem como de uma segunda residência, oportunidade em que a vítima pediu auxílio policial. Narra em sequência que a polícia, em patrulhamento pelo local, foi até as residências apontadas pela vítima e, numa delas, ouviu gritos, oportunidade em que flagraram o acusado na posse do celular da vítima Sônia. Também foi localizado o celular de Elson e a faca utilizada no crime.

Recebida a denúncia, em 25 de julho de 2022 (fls. 103), o réu foi citado (fls. 108) e apresentou resposta à acusação (fls. 112). Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e três testemunhas arroladas por ambas as partes, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (v. fls. 179/182).

A Defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a absolvição, alegando, em apertada síntese, a insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal (v. fls. 182/184).

É o Relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 30), pelos laudos periciais (fls. 136/159 e fls. 160/163), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também foi comprovada e repousa sobre o acusado.

A vítima, Elson Humberto Souza da Silva, narrou que estava no ponto de ônibus, bem como o réu, sendo que em determinado momento subiu no ônibus e logo depois o réu efetuou a abordagem e demandou a entrega do aparelho celular, pondo uma faca no seu pescoço. Afirmou, ainda, que policiais militares viram a atuação do acusado e o auxiliaram na perseguição, quando avistaram o réu entrar em uma casa. Informou que se dirigiram para os fundos da casa, que foi cercada, quando ouviram uma idosa gritar que alguém estaria invadindo sua residência. Por fim, narrou que o celular foi recuperado e que o acusado ficou um tempo no interior da residência invadida (v. mídia).

A vítima, Sonia Aparecida de Assis, narrou que estava em sua casa e ao se dirigir até a cozinha notou a presença do acusado, o qual avançou em sua direção e agarrou pelo pescoço, gritando para que ficasse calada enquanto proferia ameaças. Afirmou, ainda, que sofreu agressões e temia ser violentada, sendo obrigada a ficar no interior da residência, até o momento que a polícia veio na rua e conseguiu entrar para prendê-lo (v. mídia).

A testemunha comum, Caroline de Assis, narrou que, no momento dos fatos, estava dormindo e ouviu a voz de sua mãe gritando em desespero e, ao abrir a porta, viu o réu segurando sua mãe pelos cabelos. Afirmou, ainda, que ordenou que ambas calassem a boca e ficassem sentadas no sofá, ameaçando-as de morte. Informou, por fim, que a polícia chegou e apreendeu o acusado (v. mídia).

A testemunha comum, Alex Moreno Pereira, policial militar, narrou que estava em patrulhamento quando um transeunte pediu ajuda, dizendo que ocorria um roubo nas proximidades, sendo que a vítima veio logo depois, oportunidade em que observou o réu fugindo e adentrando em uma residência e seguindo para as residências de trás. Informou, também, que, na sequência, ouviu uma senhora pedindo socorro, razão pela qual adentrou na residência da mesma e constatou que o réu estava com outra vítima em mãos, sendo detido na posse de uma faca e de dois aparelhos celulares. Informou, por fim, que a atuação durou cerca de 20 minutos. No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Maria de Lourdes Souza Ramos (v. mídia).

Interrogado em juízo, o acusado, Rodrigo Gomes da Silva, confessou a prática delitiva (v. mídia).

Respeitado os argumentos defensivos, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório, pois preponderam, no caso em exame, o depoimento das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, as quais, de modo coeso, narraram a situação criminal ocorrida, sendo que nada indica que tenham alterado a verdade dos acontecimentos em prejuízo de um inocente.

De ressaltar que o policial militar é agente público e estava no exercício de suas funções, logo, seus atos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Essa, presunção, repisa-se, não foi infirmada nos autos. Neste sentido:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob as garantias constitucionais do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (STF Habeas Corpus nº 74.608-0 São Paulo 1ª Turma, 18.02.97 Rel. Min. Celso de Melo).

Além disso, a prova oral, em casos como o presente, é merecedora de credibilidade, uma vez que os envolvidos não teriam motivos para acusar um desconhecido de crime tão grave. Além disso, a narrativa apresentada pelas testemunhas mostra-se coerente, com detalhes de todo o ocorrido, motivo pelo qual seus depoimentos devem ser valorizados.

Também é certo que o delito se consumou. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a respeito do momento da consumação do crime de roubo quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.499.050, sob o rito dos repetitivos, tendo como Rel. o Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/10/2015, definindo a seguinte tese: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

As causas de aumento relativas ao emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima vieram comprovadas em instrução processual pela prova oral colhida. Quanto a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, também restou demonstrada na instrução. Isto por que o tempo de restrição da liberdade da vítima foi considerável, ultrapassando-se os limites da necessidade do roubo, visto que a vítima foi mantida no interior da residência sem que a restrição de sua liberdade se mostrasse imprescindível ao apossamento dos bens exigidos pelos agentes do crime.

Ademais, é pacífica a jurisprudência quanto à desnecessidade de apreensão da arma para a configuração da causa de aumento no crime de roubo: (...) No que diz respeito à causa de aumento pelo emprego de arma, é firme o entendimento tanto nesta Corte como nos Tribunais Superiores de que não é obrigatória a sua apreensão para a sua incidência, sendo possível reconhecer sua existência por meio de depoimentos tanto de vítimas como de testemunhas presenciais do crime, circunstância que se verificou nos autos. (...) (Ap. 990.08.084245-5, 16.ª C., rel. Almeida Toledo, 11.01.2011, v.u., TJSP).

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça especificamente com relação a arma branca:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.ROUBO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUAUTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização

no roubo. 2. No caso, embora a arma não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 3. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AGRavo EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.221.290 /PI, RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª TURMA, d.j. 15/05/2018).

Todavia, em que pese a desnecessidade apontada acima, soma-se ao robusto conjunto probatório, o laudo pericial acerca da potencialidade lesiva da faca utilizada na consumação do delito, em consonância com a prova oral obtida durante a instrução processual.

Portanto, a acusação contida na denúncia, em cotejo com as provas produzidas durante a instrução, foi devidamente confirmada, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Assim, comprovadas em parte a materialidade e a autoria, passo à dosimetria da pena.

Atento ao disposto no art. 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base 1/2 acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Para a atribuição do fator de exasperação observo que o acusado invadiu a residência de uma das vítimas e apresentou conduta extremamente agressiva durante a prática delitativa. As vítimas narraram que o réu segurou a idosa e a chacoalhava violentamente de um lado para outro, o que demonstra comportamento perigoso, causando enorme trauma emocional às vítimas envolvidas. Soma-se a isso a audácia da conduta criminosa, em especial a invasão de uma propriedade privada para que o réu pudesse fugir da polícia por crime de roubo anterior, e, por fim, deve-se considerar o longo tempo que o acusado permaneceu dentro da residência das vítimas, ameaçando-as, agredindo-as, bem como utilizando-as como reféns para assegurar a impunidade de seus crimes.

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão, no entanto, o acusado também se apresenta como reincidente, de forma que, conforme entendimento consolidado nos tribunais, prepondera a circunstância agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal, aumento em 1/6 a pena-base anteriormente cominada, totalizando 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, encontram-se presentes duas causas de aumento de pena, previstas no inciso V e VII do §2º do art. 157 do Código Penal, devidamente comprovadas, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/2, resultando em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitivas as penas anteriormente fixadas.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu RODRIGO GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, dando-o como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, e no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Considerando a gravidade da ação criminosa, mediante grave ameaça exercida, assim como pelo montante das penas fixadas, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, nos termos do artigo 33, § 1º, "a" c/c artigo 33, § 3.º, do Código Penal. Ademais, o regime inicial fechado é o único aplicável a autores de roubo, ainda que primários e independentemente do montante da pena imposta.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

MANTENHO a prisão preventiva do réu por entender presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Recomende-se a manutenção da custódia cautelar/expeça-se guia de recolhimento

provisório.

Em face da condenação, a ré arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intime-se pessoalmente, para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- i) Expeça-se guia para a execução definitiva da pena.
 - ii) Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do art. 15, inciso III da Constituição Federal;
 - iii) Oficie-se a Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
- P.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA